



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

143/16

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

גילה גואטה ת.ז. 059589341
רח' הגילה 14, נתניה

נגד

1 גרבלי אהרון ת.ז. 056404031
2 מנדל פיינגולד ת.ז. 32158295
3 אייזנברג קולין ת.ז. 327490652
4 גוליאן לואיס דרכון בריטי 093203693
5 גולדמן מייקל דרכון בריטי 303469179
6 פישל דוד דרכון בריטי 304863603
באמצעות ב"כ: עו"ד ענת שוורץ ואח'
רח' מוטה גור 9, פתח תקווה

פ ס ק - ד ין

1. עניין לנו בבית שברחוב הגילה 11, נתניה, הידוע כחלקה 228 בגוש 8253 (להלן: "הבית" או "הבניין").
2. הבית אינו רשום כבית משותף, ואולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה.
3. התובעת היא בעלת דירה בבית. הנתבעים 1-2 הם מי שהיו חברי נציגות בבית במשך 5.5 שנים שקדמו להגשת התביעה. נתבעים 3-6 הם חברי הנציגות המכהנים.
4. במסגרת התביעה התבקשו הסעדים הבאים: להורות על הפחתת גובה דמי ועד הבית החודשי; להורות על השבת הכספים שגבו ביתר ע"י נציגות הבית וחבריה; להורות על הסרת ארונות הקיר אשר הוצבו על ידי הנתבעים בשטחי הרכוש המשותף של הבית; לחייב את הנתבעים לשאת באופן אישי בתשלום ייצוגם בעבור הליך זה, ולאסור עליהם להוציא כספים מקופת הנציגות לשם כך; להורות על הדחת חברי הנציגות המכהנים בשל ניהול כושל, ועל בחירת נציגות אחרת מקרב בעלי הדירות בבית או למנות נציגות חיצונית; להורות כי חברי נציגות נבחרים יהיו דוברי השפה העברית ותושבי קבע בישראל; להורות על הקפאת ניהול כספי הנציגות עד למינויה של נציגות חדשה.
5. בכתב התביעה העלתה התובעת טענות רבות כנגד התנהלות הנציגות, ואלה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. נציגות הבית גובה תשלום ביתר עבור דמי ועד הבית. בעוד שניתן היה להסתפק בסך של 340 ₪ לחודש, גובה נציגות הבית סך של 800 ₪ לחודש. פניותיה של התובעת לנתבעים להפחית הסכום לא נענו.
 - ב. יתרת הזכות בחשבון הנציגות עומדת על סכום בלתי סביר בסך של כ- 100,000 ₪. כן קיים חשבון נציגות נוסף שפרטיו אינם גלויים, ולבעלי הדירות בבית לא נמסר כל מידע עליו. צבירת כספים בקופת הנציגות, כאמור, לא קיבלה את אישורה של האסיפה הכללית של הבית.
 - ג. חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות בבית נעשית באופן שיווני ושלא בהתאם לשטחי רצפות הדירות, כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, וגביית דמי ועד בית מאת בעלי דירה מס' 23 נעשית בחסר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

ד. קופת הנציגות אינה מתנהלת בשקיפות, ועולה חשש כי נעשה דיווח בלתי תקין.

ה. הנתבעים הציבו ארונות קיר בשטחים המשותפים של הבית בתואנה שארונות אלה הוצבו לטובת עבודת הנציגות, ואולם הנתבעים עושים שימוש בארונות אלה לטובתם האישית והפרטית.

ו. נציגות הבית כוללת 4 נציגים כש - 3 מתוכם תושבי חוץ אשר אינם נמצאים בישראל ואינם דוברי השפה העברית. הנציג הנוסף מתגורר בישראל, ואולם הוא דובר את השפה האנגלית בלבד, ואינו זמין ו/או נגיש.

ז. ניהול הנציגות על ידי הנתבעים כושל, רשלני, בלתי סביר, בלתי חוקי ואינו לטובת בעלי הדירות בבית.

ח. ניהול נציגות הבית נעשה בפועל ע"י הנתבע 1 ואשתו אשר השתלטו על ניהול ענייני הבית מבלי שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות לכך.

בכתב ההגנה נטען בתמצית כדלקמן:

א. חברי הנציגות שהתפטרו מתפקידם, עשו עבודתם נאמנה, ונאלצו להתפטר בשל הפחדות מצד התובעת ובשל תביעות אותם הגישה כנגדם באופן אישי.

ב. על אף העובדה שהתובעת ידעה כי לנציגות קיימת פוליסת ביטוח בחברת פניקס בחרה התובעת לתבוע את הנתבעים באופן אישי.

ג. לבית קופה המשמשת להוצאות חריגות כגון שיפוץ הבית, שהוקמה על דעת בעלי הדירות ובהסכמתם.

ד. הנתבעים מצאו עצמם חשופים לתביעות שהוגשו על ידי התובעת בתוקף היותם חברי הנציגות, ונדרשו לייצוג משפטי על מנת להגן על עצמם. פעולותיה של התובעת הם אלו שגרמו לקבלת שירותים משפטיים.

ה. הכספים שנגבים ואשר נגבו בעבר על ידי הנציגות וחבריה מבעלי הדירות בבית, נגבו ונגבים כדין ובהתאם להחלטות נציגות הבית ובעלי הדירות בבית.

ו. ההחלטה על התקנת ארונות בחלק ממסדרונות הבית הייתה של בעלי הדירות בבית.

ז. בהתאם להוראות הדין ישנה דרך להחלפת נציגות מכהנת, ועוד קודם להגשת התביעה היה על התובעת לנקוט בדרך חוקית זו.

ח. הנתבעים היו ו/או הינם חברי נציגות הבית אשר נבחרו כדין. הנתבעים עשו ועושים את עבודתם בהתנדבות לטובת כלל בעלי הדירות בבית בהגינות, בשקיפות, במקצועיות ובתום לב. הגשת תביעה אישית זו כנגדם גורמת להם עוגמת נפש ונזקים.

6. בתיק הוגשו ראיות ונשמעו עדי הצדדים. כן הוגשו סיכומי הצדדים. עתה נותר להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

7. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה. להלן נימוקיי הכרעתי:

8. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי: **"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

9. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

10. סעיפים אלה הוחלו גם על בתים משותפים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין.

11. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80, קדמת לוד בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד פ"ד לו(2), 21 כדלהלן: "מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים, הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

12. הפסיקה לא הקלה ראש באחריות הרובצת לפתחו של מי שנטל על עצמו תפקיד ציבורי של כהונה בנציגות הבית המשותף. ראו פסק דינו המקיף של כב' השופט פרידלנדר בת.א 42069/04+59913/04 (ת"א) ייני נ' אנשל (פורסם במאגרים משפטיים, מיום 21.9.08), שם מבהיר בית המשפט את החובה המושגית הרובצת על מי שקיבל על עצמו את תפקיד הנציגות: "... ניהולם של כספי ציבור הנו שלחיות חשובה ורגישה. האינטרס הציבורי הוא שהדבר יעשה במיומנות ובזהירות... מי שאינו מוכן ליטול על עצמו משימה זו מתוך אחריות - עדיף כי לא ייטול אותה על עצמו כלל... לפיכך, גם רגישות למעמדם העדין של הנציגים המתנדבים, המשקיעים מזמנם וממרחם, בנדיבות ובתום-לב, בענייני הבית המשותף - אינה מצדיקה, בעיניי, שלא להטיל עליהם חובת זהירות מושגית לנהל את כספי הדיירים במיומנות ובזהירות".

13. יחד עם זאת, ובאותה נשימה ציין כב' השופט בהתייחס לכהונה המורכבת כי: "קיים אינטרס ציבורי בהמשכו של הנוהג הקהילתי הטוב, שלפיו דיירים ממלאים בהתנדבות את התפקיד החשוב של דאגה לאיכות החיים בבתי המשותפים שישראל כה משופעת בהם. קיים חשש כי החמרה בחובות הזהירות של נציגי הדיירים תרתיע דיירים מליטול על עצמם תפקיד זה, שעלול להפוך לכפוי-טובה..." [פסקה 48 לפסה"ד]. (הדגשה שלי א.ש.).

14. אותו הרעיון ביטא גם כב' השופט כהן בעש"א (חי) 11635-12-08 דן אור נ' נציגות הבית המשותף ברח' שמשון 23 חיפה (פורסם במאגרים משפטיים, מיום 29.8.09) לאמור: "לא בכל מקרה חברי הנציגות הם משפטנים הבקאים ברזי חוק המקרקעין והתקנון המצוי במידת הבקאות שהפגין המערער מס' 1. יש אפוא להעניק לנציגות הבית חופש פעולה מסוים כאשר היא פועלת בעניינים שהם בגדר 'זוטי דברים'. הטלת כבלים דיוניים שונים על יכולתה של נציגות הבית לקבל החלטות בעניינים של מה בכך עשויה לגרום לשיתוק הנציגות ולהכבדה בניהול ענייני הרכוש המשותף".

ולענייננו

15. עיקר טענותיה של התובעת נוגעות לאופן התנהלות הנציגות: קביעת גובה דמי הוועד, קיומה של יתרה גבוהה מדי בקופת הנציגות, גביית דמי ועד בחלוקה שיוונית ולא דיפרנציאלית והעדר שקיפות. משכך, לא היה מקום להגיש תביעה זו כתביעה אישית כנגד חברי הנציגות אלא כתביעה כנגד נציגות הבית המשותף המהווה אישיות משפטית עצמאית (ראה עש"א (י - ס) 47556-04-13, ביהם נ' פריד (פורסם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

במאגרים משפטיים). ברי כי בנסיבות אלה, אין כל מקום לדרישת התובעת לחייב את הנתבעים באופן אישי בתשלום בגין הוצאות ההליך.

16. די היה בכך כדי לדחות את התביעה אשר הוגשה כנגד נציגי הנציגות באופן אישי. ואולם, למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף, כי גם אם התביעה הייתה מוגשת כנגד נציגות הבית, דינה היה להידחות מהנימוקים שיפורטו להלן.

טענת התובעת להפחתת שיעור דמי הוועד החודשיים ולהשבת כספים בגין צבירת יתר

17. התובעת לא הציגה כל ראיה אשר תתמוך בטענה כי יש להפחית את שיעור דמי הוועד החודשיים, וטענתה זו נטענה בעלמא. לא נטען, וממילא לא הוכח, מהו התקציב הדרוש, לשיטת התובעת, לצורך ניהולו ותחזוקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית מושא ההליך, ממה הוא מורכב, ומהו שיעור ההפחתה. פעם טענה התובעת כי די ב - 340 ₪ (ראה סעיף 9 לכתב התביעה) ופעם טענה כי די ב - 400 ₪ (ראה סעיף 12 לתצהיר התובעת).

18. מעדותה של הגב' רחל גרבלי, בעלת דירה אשר סייעה בהתנדבות לחברי הנציגות בטיפול בעניינים הכספיים הנוגעים לתקופה הרלבנטית לכתב התביעה, עולה כי באסיפה הכללית של בעלי הדירות שהתקיימה ביום 18.10.11 נקבע שיעור דמי הוועד החודשיים לכל הדירות על סך של 800 ₪, למעט עבור דירה מס' 23, אשר בהתאם לשטחה נקבע כי שיעור דמי וועד הבית החודשי שלה יעמוד על 1,200 ₪. מעדות זו עלה כי התובעת אישרה בעצמה את גובה דמי הוועד האמורים באסיפה שהתקיימה ביום 29.9.15 (סעיפים 29-30 לתצהירה). גב' גרבלי לא נחקרה על כך בחקירתה הנגדית, ומשכך האמור בעדותה זו לא נסתר.

19. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי החל בענייננו מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין (בשים לב לכך שהבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים) קובע כדלקמן: **"בעלי הדירות יקימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף"**.

20. משהוכח, כאמור, כי ההחלטה שעניינה גובה דמי הוועד החודשיים שייגבו התקבלה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, הרי שהיא מחייבת גם את התובעת. בפני התובעת פתוחה הדרך לפנות לאספה הכללית של בעלי הדירות בבית, ולהעלות את בקשתה להפחתת הסכום להחלטת האסיפה הכללית.

21. טענת התובעת כי קיים חשבון נציגות נוסף שפרטיו אינם גלויים, נטענה בעלמא ולא הובאה כל ראיה שתתמוך באמור. טענה זו נסתרה בעדותה של הגב' גרבלי שלא הופרכה, ממנה עלה כי חשבון הנציגות מתנהל בחשבון אחד בלבד שפרטיו פורטו. ראו, סעיף 32 לתצהירה.

22. כן העידה גב' גרבלי כי במהלך השנים הוחלט באסיפות הכלליות של הבית על צבירת כספים להוצאות חריגות ובלתי צפויות כגון: תיקון פיצוצי צנרת ומימון הייצוג המשפטי בתביעות שהגישה התובעת (ראה סעיפים 13.4, 38 - 40 לתצהירה). כך גם עולה מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 9.10.17 אשר צורף לתצהירה של הגב' גרבלי (היטל חד פעמי על סך של 2,500 ₪ עבור כל דירה וסך של 3,750 ₪ עבור דירה מס' 23 שהיא, כאמור, גדולה משאר הדירות). גב' גרבלי לא נחקרה על כך בחקירתה הנגדית, והאמור בעדותה זו לא נסתר.

23. מצאתי להוסיף כי אין חובה כי גובה דמי וועד הבית יהיה תואם באופן מדויק להוצאות הבית באותה השנה. דמי הוועד יכול שיקבעו על פי אומדן משוער, ואין כל מניעה שבסוף השנה תיוותר יתרה בקופת הנציגות. חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה את דברי המלומד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

י. ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז 1997, עמ' 497-498: "החוק מדבר על חובת ההשתתפות של בעלי הדירות "בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף..." שאלה היא אם הוראה זו חלה רק על הוצאות הדרושות בהווה, או שמא גם על הוצאות צפויות בעתיד, שמועדן אינו ודאי. האם לא יוכל בעל דירה המתנגד לצבירת קרן רוזבית, לטעון, דרך משל, כי הוא מתעתד למכור את דירתו לפני הגיע המועד הצפוי שבו ניתן יהיה ליהנות מהקרן הרוזבית? נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות שבחוק. דומה כי ניתן לומר שגם הוצאה שתידרש בעתיד היא הוצאה הדרושה לאחזקתו התקינה של הבית, וכי צבירה הדרגתית של כספים בקרן רוזבית היא דרך ניהול סבירה".

24. טענת התובעת כי עסקינן בצבירה של כ - 100,000 ₪ לא הוכחה. כך גם לא הוכח כי עת עסקינן בבית יוקרתי דוגמת בית זה, אין מדובר בסכום סביר.

25. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענות התובעת בהקשר זה.

טענת התובעת באשר לאופן חלוקת הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בין בעלי הדירות בבית

26. התובעת טענה, כאמור, כי חלוקת הוצאות בעלי הדירות בבית נעשית באופן שיווני ושלא בהתאם לשטחי רצפות הדירות, כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, וכי הנתבעים גבו דמי וועד בית מאת בעל דירה מס' 23 בחסר. דין טענה זו להידחות.

27. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, החל על הבית בהתאם לסעיף 77 לחוק המקרקעין, מורה כדלקמן: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

28. גב' גרבלי העידה, ועדותה זו לא נסתרה, כי כל הדירות בבית שוות בגודלן למעט דירת מס' 23 (דירת פנטהאוז) ששטחה גדול יותר. כן העידה העדה כי גובה דמי וועד הבית בעבור הדירות השוות בגודלן זהה ועומד על סך של 800 ₪, בעוד שגובה דמי וועד הבית בעבור דירה מס' 23 עומד על 1,200 ₪ (סעיף 29 לתצהירה).

29. הנה כי כן, הוכח כי גביית הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית מבעלי הדירות נעשית בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 58 לעיל. התובעת לא נקבה בסכום שנגבה לטענתה בחסר מבעל דירה מס' 23, וטענתה בעניין זה נטענה בעלמא ולא הוכחה.

30. אשר על כן, מצאתי לדחות את טענת התובעת בהקשר זה.

טענת התובעת להשתלטותם של בני הזוג גרבלי על ניהול ענייני הבית

31. טענת התובעת כי הגב' גרבלי השתלטה על ניהול ענייני הבית המשותף כבר נטענה על ידה בתביעה מס' 200/16 שהוגשה ע"י נציגות הבית, מושא הליך זה, כנגד התובעת לתשלום חלקה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית. טענה זו נדונה ונדחתה בהליך האמור, בפסק דין שניתן על ידי ביום 8.1.19 (ראה סעיפים 45-47 לפסק הדין), וכך קבעתי:

"45. הנתבעת טענה כי אין ליתן כל משקל לעדות זו בהינתן כי גב' גרבלי אינה חברת נציגות, וכי היא ניצלה את העובדה כי חברי הנציגות הם תושבי חוץ, והשתלטה על ניהול ענייני הבית מבלי שקיבלה את הסכמת בעלי הדירות לכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

46. אין בידי לקבל טענה זו. גב' גרבלי העידה כי חברי הנציגות הם אלה המנהלים את ענייני הרכוש המשותף של הבית, וכי היא מסייעת להם בהתנדבות בכל הנוגע לעניינים הכספיים. ראה עדותה, פרוטוקול מיום 4.7.17, עמ' 2, שורות 27-46: "ש. כשאת אומרת עוזרת זה קצת לא ברור כי מצד שני את אומרת בתיאור שלך שאת בעצם מטפלת בדוחות הכספיים החל מפתיחת החשבון וממשיך בדוחות, אני הייתי מבקשת שתתארי את הסיוע הזה. הסיוע הזה מהבנתי הוא ניהול הנציגות כולה. ת. אני לא מנהלת, אני מקבלת מהספקים את החשבוניות יחד עם קולין מכינים שיק, חברי הוועד בלבד חותמים על שיקים אני לא מורשת חתימה, אני לא חותמת על שיקים, גם אם אני רוצה להתקשר לבנק לא מדברים איתי כי אני לא חברת וועד, הכל נעשה בתיאום עם הוועד. אני בעלת דירה בבית. ש. אותה נציגות עכשווית שעכשיו מונה את קולין ועוד שלושה נציגים, בעצם יש שלושה שהם דיירי חוץ נכון ת. הם בעלי הדירות, הם גרים בחו"ל וגם מגיעים לכאן, לארץ. ש. הם מנהלים את הנציגות או רק חותמים ת. הם מנהלים ש. מה הכוונה מנהלים ת. כל ההחלטות וההתנהלות זה בינם לבין עצמם, בישיבות של הוועד שהם עושים וגם דרך מיילים הם מתכתבים ש. כשאת אומרת שאת מכינה את הדוחות הכספיים למה את מתכוונת ת. אני מכינה להם דו"ח הכנסות הוצאות בפועל, בהתאם לכל החשבוניות והשיקים שיצאו מהחשבון, רואה חשבון שהוא אחד מהדיירים של הבניין ואינו חבר וועד הוא בודק את הדוחות האלה לקראת הישיבה השנתית ואני יושבת עם חברי הוועד הם עוברים על הדוחות ומעלים את זה לאישור בישיבה. הכל נעשה בתיאום איתם".

47. עדותה של גרבלי הייתה אמינה עלי, והתרשמתי כי היא בקיאה בעובדות הנוגעות לתביעה. לא מצאתי פסול בכך שבעלי דירות בבית מסייעים לחברי הנציגות בניהול ענייני הבית המשותף, ובלבד שהדבר נעשה בתיאום ובאישורם של חברי הנציגות כפי שהתרשמתי שכך הדבר במקרה זה".

32. בנסיבות אלה, חל בענייני כלל "השתק פלוגתא", ואין עוד מקום לדון בטענה זו במסגרת הליך דנא.

33. למעלה מן הדרוש מצאתי להפנות לעדותה של הגב' גרבלי בהליך זה, שהייתה אמינה עלי, ולא נסתרה:

"חברי הוועד ביקשו ממני לעזור בניהול והכנת דוחות לקראת ישיבות או להכין דוחות חודשיים או אחת לחודשיים לגבי מצב חשבון בנק והחשבוניות והקבלות. זה לדרישת הוועד" (פרוטוקול מיום 17.6.18, עמ' 6, שורות 26-27).

"אני לא הגורם שמשלם, אני מכינה את השיקים בהתאם לדרישות הוועד. שמר קולין אייזנברג נמצא לידי והוא זה שחותם על השיקים. אני לא מכינה שום דבר בלי לקבל פנייה מקולין אייזנברג. לא מכינה שיק לבד" (בעמ' 7, שורות 30-32).

34. יתירה מכך, גב' גרבלי העידה בתצהירה כי החל מיום 9.10.17 חדלה מלסייע לחברי נציגות הבית, וכי הדבר הובא לידיעת בעלי הדירות בבית לרבות התובעת באסיפה השנתית הכללית שהתקיימה ביום 9.10.17 (ראה סעיף 12.8 לתצהירה של הגב' גרבלי, וכן פרוטוקול האסיפה מיום 9.10.17 שצורף לתצהירה כמסמך A2580 בסעיף 2.6). גב' גרבלי לא נחקרה על כך בחקירתה הנגדית, והאמור לא נסתר.

35. דין טענת התובעת להשתלטותו של הנתבע 1 על ניהול ענייני הנציגות להידחות אף היא. מהראיות שהובאו בפני עולה כי הוא נבחר לשמש כחבר נציגות, בתקופה שמחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש ספטמבר 2015 (ראה סעיף 12.1 לתצהירה של גב' גרבלי, וכן ההפניה לפרוטוקולים שהוגשו לבנק בדבר מורשי החתימה בחשבון בנק הנציגות מהם עולה כי הנתבע 1 אינו נמנה עליהם מס' A2560 ו - A2561), וכי אינו משמש עוד כחבר נציגות. לא הובאה כל ראיה מטעם התובעת שיש בה כדי להוכיח כי על אף שחדל מלשמש כחבר נציגות ממשיך הנתבע 1 לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

36. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת התובעת להשתלטותם של בני הזוג גרבלי על ניהול ענייני הבית המשותף.

טענת התובעת להעדר ניהול תקין ודרישתה להדחת חברי הנציגות המכהנים

37. מהראיות שהוצגו בפני התרשמתי כי ענייני הנציגות מנוהלים בשקיפות, באופן תקין ומסודר תוך קיום אספות שנתיות כלליות, ניהול פרוטוקולי ישיבות, הצגת ופרסום דוחות כספיים ושיתופם של בעלי הדירות בבית בהחלטות הנוגעות לניהול ולתחזוקתו של הבית המשותף (ראה מסמכי הנציגות אשר צורפו לתצהירה של הגב' גרבלי). ראיות אלה לא נסתרו.

38. יתירה מכך, הגב' רחל גרבלי העידה כי התובעת קיבלה לידיה, עוד קודם למועד הגשת ראיות בתיק זה, את כל מסמכי הנציגות לרבות פרוטוקולי האסיפה הכללית ודוחות כספיים הרלבנטיים לכתב התביעה (דפים 1-2546) (ראה סעיף 6 לתצהירה). בחקירתה הנגדית אישרה התובעת את האמור (פרוטוקול מיום 17.6.18, עמ' 3, שורות 9-10).

39. אף על פי כן, בחרה התובעת לא להציג ו/או להפנות ולו למסמך אחד ממסמכי הנציגות הרבים שהועברו לידיה לצורך הוכחת טענותיה. כך גם לא הוצגה כל ראיה אחרת וטענותיה בעניין זה נטענו בעלמא ולא הוכחו, ומשכך, מצאתי לדחותם.

40. בסיכומיה החמירה התובעת וטענה כי התנהלותם של הנתבעים בניהול ענייני הבית המשותף היא בבחינת הונאה, מרמה, חוסר תום לב והצגת מצגי שווא. הגם שעסקינן בהרחבת חזית, אסורה שדי היה בה כדי לדחות טענות אלה, הרי שלא הובאה כל ראיה מצד התובעת על מנת לתמוך בטענות חמורות אלה. הלכה היא כי על הטוען לטענת תרמית מוטל נטל ראיתי כבד מן הרגיל לצורך הוכחת טענתו זו, ובמקרה דנן, כאמור לא עלה בידי התובעת להרים נטל זה. ראה ע"א 125/89, בלס נ' רוזנברג, פ"ד מו(4), 441: "אך טבעי הוא, שבית משפט, היושב לדין בהליך אזרחי, ידרוש הוכחה קרובה לוודאות מן המבחן הרגיל, אם מיוחסת לבעל הדין מרמה ולא (למשל) רשלנות גרידא".

מיהות חברי הנציגות

41. טענה נוספת שהועלתה על ידי התובעת היא כי 3 מתוך 4 חברי הנציגות תושבי חוץ אשר אינם נמצאים בישראל ואינם דוברי השפה העברית (נתבעים 4-6), וכי הנציג הנוסף (הנתבע 3) מתגורר בישראל, ואולם דובר את השפה האנגלית בלבד, ואינו זמין ו/או נגיש. משכך, התבקש על ידי התובעת להורות כי חברי נציגות נבחרים יהיו דוברי השפה העברית ותושבי קבע בישראל. דין טענה זו להידחות מהנימוקים הבאים:

42. סעיף 15 לתקנון המצוי שכותרתו "הנציגות" מורה בסעיף (א) כדלקמן: **"האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים; בנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר"**.

43. אין כל חובה שבדין כי חבר נציגות ידע את השפה העברית וכי יהיה תושב קבע בישראל, ומשהתקבלה החלטת רוב באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, לבחירתם, הרי שמינויים תקף. לא נטען על ידי התובעת כי היא או בעלי דירות אחרים בבית אינם יכולים לתקשר עם נציגי הנציגות בשל האמור.

44. יתירה מכך, גב' גרבלי העידה בתצהירה כי התובעת נכחה באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית שהתקיימה ביום 29.9.15, והצביעה לטובת בחירתם של נתבעים 3-6 (סעיף 15.2 לתצהירה). גב' גרבלי לא נחקרה על כך בחקירתה הנגדית, והאמור בו לא נסתר. משכך, מנועה כיום התובעת מלטעון טענותיה בעניין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

143/16

מפקחת על רישום מקרקעין נתניה

45. טענת התובעת כי נתבע 3 אינו "זמין" נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הוכח כי התובעת איננה דוברת השפה האנגלית וכי העובדה כי נתבע 3 דובר השפה האנגלית פוגעת בה באיזשהו אופן.

46. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת התובעת בהקשר זה.

ארונות הקיר

47. טענה נוספת שהועלתה ע"י התובעת היא כי הנתבעים הציבו ארונות קיר בשטחים המשותפים של הבית בתואנה שאלה הוצבו לטובת אחסון מטלטלי הנציגות, ואולם בפועל משמשים ארונות אלו את נציגי הנציגות באופן פרטי.

48. מתצהירה של הגב' גרבלי עולה כי הוקמו בלוביים הקומתיים של הבית ארונות קיר, וזאת לבקשת בעלי הדירות בבית ובאישורם של רוב בעלי הדירות בבית (21 מתוך 23 בעלי דירות) (ראה סעיפים 16.1 – 16.2 לתצהירה). התובעת, אשר עליה מוטל נטל הראיה להוכיח את תביעתה, לא הוכיחה באילו קומות ארונות אלה הוקמו, לא הוכיחה שהנתבעים הם אלו שעושים שימוש בארונות אלה, וגם לא הוכיחה ששימוש כלשהוא כאמור הוא בבחינת שימוש ייחודי המונע מיתר בעלי הדירות שימוש דומה.

49. אשר על כן, מצאתי לדחות את טענת התובעת בהקשר זה.

סיכום

50. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את התביעה ולהורות לתובעת לשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, סך של 8,000 ש"ח עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, כה' באייר, תשע"ט, 30 במאי, 2019. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה